

Súd:	Krajský súd Prešov
Spisová značka:	2Cob/28/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu:	8719204171
Dátum vydania rozhodnutia:	25. 03. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Milan Majerník
ECLI:	ECLI:SK:KSPO:2021:8719204171.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Viery Zolňákovéj a JUDr. Andreja Radomského v právnej veci žalobcu: Arcus International, s.r.o., so sídlom Horná Potôň 85, 930 36, IČO: 36 259 829, právne zastúpeného JUDr. Tamás Puskás, advokát, AK so sídlom Alžbetinské námestie 1203, Dunajská Streda, IČO: 42162891, proti žalovanému: RetroTatry, spol. s r.o., so sídlom Hotel Gerlach, Hviezdoslavova 2, Poprad, IČO: 36 446 335, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Školská 257, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 858 935, o zaplatenie zmluvnej pokuty, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Poprad č.k. 16Cb/30/2019-47 zo dňa 30.6.2020, jednohlasne takto

rozhodol:

I. Potvrdzuje rozsudok.

II. Žalobca má nárok na náhradu trov odvolacieho konania voči žalovanému v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Poprad (ďalej „súd prvej inštancie“) rozsudkom č.k. 16Cb/258/2010-294 zo dňa 11.10.2016 vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 9.616,52 eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 7.891,02 eur od 16.12.2009 do zaplatenia a zo sumy 1.725,50 eur od 2. apríla 2010 do zaplatenia a zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- eur, výrokom II. v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a výrokom III. žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Voči predmetnému rozsudku podali odvolanie žalobca, ako aj žalovaný. Krajský súd v Prešove rozsudkom sp.zn. 6Cob/21/2017, 6Cob/22/2017 zo 6.3.2018 rozhodol tak, že rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a stranám sporu nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie, ktorým žiadal, aby dovolací súd rozsudok súdu prvej inštancie o zamietnutí žaloby na zaplatenie zmluvnej pokuty prevyšujúcej sumu 5.000,- eur zrušil a aby v rozsahu zrušenia vrátil vec odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

2. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp.zn. 3Obdo/11/2019 zo 17.7.2019 zrušil rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 6.3.2018, sp.zn. 6Cob/21/2017, 6Cob/22/2017 vo výrokoch, ktorými potvrdil rozsudok Okresného súdu Poprad z 11.10.2016, č.k. 16Cb/258/2010-294 vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti a vo výroku o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania, a rozhodol o nároku na náhradu trov odvolacieho konania, a zároveň zrušil rozsudok Okresného súdu Poprad z 11.10.2016, č.k. 16Cb/258/2010-294 vo výrokoch, ktorými žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a rozhodol o nároku na náhradu trov konania. Najvyšší súd SR v predmetnom rozhodnutí konštatoval, že zo skutkového stavu ustáleného súdmi nižšej inštancie vyplýva, že medzi stranami sporu bola platne uzatvorená dohoda o zmluvnej pokute, ktorá bola dojednaná v prospech žalobcu pre prípad omeškania žalovaného ako objednávateľa s úhradou ceny diela, a to vo výške 25,- eur za každý deň omeškania po márnom uplynutí doby splatnosti príslušného daňového dokladu vystaveného žalobcom

po zhotovení diela. Dovolací súd vyslovil, že konajúce súdy nesprávne vyhodnotili neprimeranosť zmluvnej pokuty ex post vzhľadom na celkovú výšku zmluvnej pokuty, na ktorú vznikol žalobcovi nárok ku dňu ich rozhodovania, nakoľko zmluvnú pokutu a jej výšku bolo potrebné hodnotiť vzhľadom na stav, ktorý existoval v čase porušenia zabezpečenej povinnosti žalovaným, teda v čase vzniku omeškania žalovaného s plnením povinností. Taktiež dovolací súd vyslovil právny záver, že súdy nižšej inštancie nesprávne aplikovali ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka, keďže sa obmedzili na konštatovanie neprimeranej výšky zmluvnej pokuty bez toho, aby prihliadli na povahu a význam zabezpečovanej povinnosti. Vzhľadom na nesprávne právne posúdenie dovolací súd zrušil rozsudok o zamietnutí žaloby v časti zmluvnej pokuty nad sumu 5.000,- eur a ako závislý výrok aj výrok o trovách konania.

3. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 16Cb/30/2019-47 zo dňa 30.6.2020 rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 82.775,- eur v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku a zároveň priznal žalobcovi voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 % účelne vynaložených trov konania. Predmetné rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca si v konaní uplatnil nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25,- eur za každý deň omeškania po márnom uplynutí doby splatnosti príslušného daňového dokladu vystaveného dodávateľom za príslušnú dodávku tovaru v hodnote nad 16.000,- eur podľa čl. III ods. 8 VOP žalobcu platných od 16.2.2009, pričom v konaní bolo preukázané, že žalobca vykonal zhotovené dielo, riadne ho odovzdal a vyúčtoval dohodnutú cenu diela, pričom žalovaný zaplatil len časť fakturovanej sumy. Kompenzačnú námietku žalovaného súd vyhodnotil ako nedôvodnú a zároveň uviedol, že aj v prípade, ak by došlo zo strany žalovaného k reklamácii, táto nebola dôvodom na zadržanie úhrady ceny za dielo, ktoré bolo ukončené a odovzdané. Na základe uvedeného vznikol žalobcovi nárok na zmluvnú pokutu, ktorá bola zmluvnými stranami dohodnutá vo VOP žalobcu. Z vyššie uvedeného zmluvného ustanovenia vyplývala zároveň aj tá skutočnosť, že žalobca má právo popri nároku na úrok z omeškania aj právo na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty, ktorú súd vzhľadom na vyslovený právny záver Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v uznesení č.k. 3Obdo/11/2019 z 17.7.2019 ohľadom nevyhnutnosti posudzovania primeranosti zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou druhou zmluvnou stranou, hodnotil s poukazom na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, pričom dospel k záveru, že dohodnutá zmluvná pokuta je primeraná. Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že zmluvnou pokutou bola zabezpečená hlavná povinnosť zmluvnej strany, a to zaplatenie ceny diela objednávateľom, pričom samotná výška neuhradenej ceny za dielo bola značná s ohľadom na aktuálnu hospodársku krízu v rokoch 2009 - 2011. Súd taktiež poukázal na konanie žalobcu, že tento zaslal žalovanému predžalobnú výzvu a následne podal žalobu, a to všetko v roku, v ktorom nastala splatnosť faktúr. Z uvedeného mal za preukázané, že žalobca vykonal všetko pre to, aby čím skôr bol predmetný spor ukončený, avšak konaním žalovaného bol spor predlžovaný. Konaním žalovaného nastal stav, kedy bol povinný zaplatiť žalobcovi tak vysokú zmluvnú pokutu. Konštatoval, že v rozhodovanej veci konečná výška zmluvnej pokuty závisela na dĺžke doby, počas ktorej žalovaný nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z uzavretej zmluvy a výsledná výška zmluvnej pokuty je dôsledkom relatívne dlhšej doby, ktorá uplynula odo dňa splatnosti zabezpečenej pohľadávky, pričom dĺžka samotného súdneho konania bola ovplyvnená aj aktivitou žalovaného, ktorý počas konania menil svoju argumentáciu. Súd taktiež uviedol, že sa jedná o vzťah medzi podnikateľmi, u ktorých sa predpokladá odbornosť a zodpovednosť, ako aj to, že vedia posúdiť primeranosť a únosnosť primeranej zmluvnej pokuty s ohľadom na mieru rizika v prípade, žeby nebola splnená povinnosť zabezpečená zmluvnou pokutou. Vzhľadom na vyššie uvedené súd prvej inštancie právne uzavrel, že zmluvná pokuta medzi stranami sporu dohodnutá a uvedená vo VOP žalobcu nebola neprimeraná s poukazom na doterajšiu judikatúru súdov a na skutočnosť, že samotné dojednanie výšky zmluvnej pokuty je potrebné posudzovať ku dňu porušenia zmluvnej povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou a nie s ohľadom na celkovú výšku zmluvnej pokuty, ktorej konečná výška závisela od doby, po ktorú bol žalovaný ako dlžník v omeškaní so zaplatením ceny za dielo. Keďže faktúra na sumu 7.891,02 eur bola splatná 15.12.2009, od 16.12.2009 sa žalovaný dostal do omeškania, a to až do 28.7.2019, kedy predmetná istina bola uhradená. Poukazujúc na dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 25,- eur denne odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry, súd prvej inštancie dospel k záveru, že žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie 87.800,- eur titulom zmluvnej pokuty, pričom žalobca si uplatnil iba sumu 87.775,- eur a súd viazaný žalobným návrhom žalobcu po prihliadnutí na už priznanú výšku zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- eur, zaviazal žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 82.775,- eur.

4. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie podľa § 255 ods. 1 CSP tak, že priznal žalobcovi nárok na plnú náhradu trov konania, a to jednak pôvodného prvoinštančného (sp.zn. 16Cb/258/2010),

odvolacieho (sp.zn. 6Cob/21/2017, sp.zn. 6Cob/22/2017), dovolacieho (sp.zn. 3Obdo/11/2019) konania, ako aj prvoinštančného konania pod sp.zn. 16Cb/30/2019.

5. V zákonnej lehote podal voči predmetnému rozhodnutiu odvolanie žalovaný namietajúc nesplnenie procesných podmienok, porušenie práva na spravodlivý súdny proces z dôvodu nesprávneho procesného postupu súdu, nesprávne skutkové zistenia, ku ktorým dospel súd na základe vykonaných dôkazov a nesprávne právne posúdenie veci. Žalovaný uviedol, že rozsudok súdu prvej inštancie považuje za predčasne vydaný bez náležitého objasnenia skutkového stavu. Odňatie práva žalovaného na riadne konanie pred súdom videl v tom, že súd prvej inštancie napriek žiadosti žalovaného o odročenie pojednávania zo dňa 29.6.2020, nariadeného na 30.6.2020, z dôvodu vypovedania plnej moci N. dňa 22.6.2020 a potreby zvolenia si nového právneho zástupcu, jeho návrhu nevyhovel. Čo sa týka rozhodnutia vo veci samej uviedol, že Najvyšší súd SR v uznesení sp.zn. 3Obdo/11/2019 naznačil, v ktorom smere je potrebné vykonať dokazovanie, a teda posúdiť primeranosť zmluvnej pokuty a možnosť uplatnenia moderačného práva, pričom súd prvej inštancie mal za to, že skutkový stav bol náležite zistený a nie je potrebné doplniť dokazovanie, avšak žalovaný namietal, že súd sa nevysporiadal s tou skutočnosťou, či zmluvná pokuta uvedená vo VOP sa považuje za zmluvné dojednanie, ak sa k nej druhý účastník zmluvy nemôže vyjadriť, ani ju nemôže žiadnym spôsobom moderovať. Taktiež uviedol, že zmluvné dojednanie zmluvnej pokuty je nejasné a žalobcom uplatnenú výšku 25,- eur za každý deň omeškania nemožno na vec aplikovať z dôvodu, že táto bola určená iba pri výške objednávky presahujúcej 16.000,- eur, avšak predmetom žaloby bolo iba zaplatenie 9.616,52 eur. Žalovaný taktiež namietal, že súd sa nevysporiadal s tou skutočnosťou, či žalobcovi vznikol nárok na zmluvnú pokutu, ak objednané výrobky dodal oneskorene, nekompletné a tieto ani nikdy neskompletizoval. Uviedol, že žalobca bol prvotným porušovateľom zmluvy, keďže tovar nedodal bez väd, teda nárok na zmluvnú pokutu považoval za nespravodlivý. Rovnako považoval za nespravodlivé aj to, že súdne konanie trvalo neprimerane dlhú dobu, t.j. 9 rokov, čo malo vplyv na samotnú výšku zmluvnej pokuty. Žalovaný uviedol, že ak by pripustil, že súd nemôže moderovať výšku zmluvnej pokuty, v takom prípade by podľa jeho názoru išlo o odopretie prístupu k súdu, pretože v takom prípade by dotknutá strana v zásade musela zvažovať, či bude namietat kvalitu dodávky, resp. riadne splnenie zmluvy alebo sa vystavi riziku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške. Záverom žalovaný uviedol, že podmienkou posúdenia primeranosti zmluvnej pokuty a následne prípadného moderovania je otázka, aká škoda má byť touto zmluvnou pokutou kompenzovaná, obzvlášť za situácie, keď podstatná časť ceny diela bola žalovaným zaplatená riadne a spornou ostáva iba suma, ktorá bola predmetom žaloby. Vo vzťahu k nastoleným otázkam podľa názoru žalovaného nebolo vykonané žiadne dokazovanie. Na základe uvedeného navrhol rozsudok súdu prvej inštancie zrušiť a vrátiť prvostupňovému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

6. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 25.9.2020 uviedol, že čo sa týka návrhu žalovaného na odročenie pojednávania, tak súd prvej inštancie prvé pojednávanie po zrušení rozhodnutia dovolacím súdom nariadil na 3.12.2019, pričom právny zástupca žalovaného, ako aj žalovaný sa ospravedlnili a súd pojednávanie odročil. Súd prvej inštancie nariadil ďalšie pojednávanie na 30.6.2020, pričom žalovaný sa 29.6.2020 ospravedlnil z neúčasti na pojednávaní a navrhol odročenie pojednávania z dôvodu, že dňa 22.6.2020 odvolal N.. D. plnú moc, avšak právny zástupca odovzdal spisovú dokumentáciu žalovanému až dňa 26.6.2020, teda do pojednávania si nestihol zvoliť nového právneho zástupcu. Žalobca uviedol, že žalovaný bol povinný oznámiť prípadnú skutočnosť pre odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, pričom tento podal žiadosť o odročenie pojednávania až 29.6.2020, t.j. deň pred konaním pojednávania. Poukázal na to, že novým právnym zástupcom je JUDr. Marcel Mašan, t.j. zástupca, ktorý žalovaného zastupoval v priebehu skoro celého konania, teda mal všetky relevantné informácie o prebiehajúcim spore. Na základe uvedeného tento mohol žalovaného zastúpiť aj na pojednávaní nariadenom na 30.6.2020. Žalobca poukázal aj na konanie žalovaného, ktorý mohol zmeniť právneho zástupcu od decembra 2019, pričom plnú moc vypovedal až tesne pred pojednávaním, čo vedie k obštrukciám súdneho konania. Čo sa týka ďalších dôvodov odvolania, mal za to, že súd prvej inštancie v potrebnom rozsahu vykonal dokazovanie a rozhodol v súlade právnymi závermi vyjadrenými v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Argumentáciu žalovaného označil za rozpornú s obsahom rozhodnutia Najvyššieho súdu SR čo sa týka nejednoznačnosti výšky zmluvnej pokuty. K námietke žalovaného, že žalobca nedodal dielo riadne, tento poukázal na znalecký posudok, z ktorého je zrejmé, že práce vykonal podľa objednávky žalovaného a dielo nemalo podstatné vady, pre ktoré by bolo neupotrebitelné. K neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty zapríčinennej dĺžkou súdneho konania žalobca poukázal na rozhodnutie NS SR, v ktorom súd konštatoval, že celková výška zmluvnej pokuty bola zapríčinená aj tým,

že žalovaný ani po viac ako 8 rokoch nesplnil svoju zmluvnú povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. Celková výška zmluvnej pokuty tak bola závislá od okolností, ktoré nemohol žalobca ovplyvniť. Na základe uvedených skutočností navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie aj vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.

7. Žalovaný v replike zo dňa 26.10.2020 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením žalobcu, že sa na pojednávaní nariadenom na 30.6.2020 nezúčastnil účelovo. Uviedol, že je nesporne preukázané, že JUDr. Marcelovi Mašanovi bol advokátsky spis doručený až 17.8.2020, pričom žiaden advokát neprevezme zastúpenie kohokoľvek bez toho, aby bol oboznámený so stavom prejednávanej veci a s úkonmi, ktoré v tejto veci boli urobené, keďže advokát je povinný poskytnúť právnu pomoc odborne, čo nie je možné bez znalosti stavu konania, ktorá sa dá zistiť zo spisu. Vo vzťahu k ostatným dôvodom uvedeným v písomnom odvolaní zo dňa 20.8.2020 sa žalobca podľa názoru žalovaného nevyjadril, preto na uvedené nemôže reflektovať relevantnou duplikou.

8. Krajský súd v Prešove ako súd odvolací (§ 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) prejednal odvolanie podané žalovaným bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP. Nariadenie pojednávania si nevyžadovala potreba zopakovania alebo doplnenia dokazovania, ani nevyžadoval si takýto postup dôležitý verejný záujem. Odvolací súd pritom pri prejednaní podaného odvolania vychádzal zo zásad daných aplikáciou ust. § 378 ods. 1, § 379 a § 380 ods. 1, 2 CSP. Bol teda viazaný rozsahom podaného odvolania, ako aj odvolacími dôvodmi, s výnimkou väd konania, ktoré sa týkajú procesných podmienok, na ktoré odvolací súd prihliadne, aj keď neboli v odvolacích dôvodoch uplatnené. Po preskúmaní podaného odvolania a spisového materiálu odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je nedôvodné.

9. Žalovaný v odvolaní namieta tú skutočnosť, že súd prvej inštancie mu odňal možnosť riadne konať pred súdom, porušil právo na spravodlivý proces a právo na právne zastúpenie, keď nevyhovel jeho žiadosti o odročenie pojednávania nariadené na 30.6.2020 napriek tomu, že dňa 29.6.2020 požiadal o odročenie pojednávania z dôvodu vypovedania plnej moci N. V. D. dňa 22.6.2020 a nemožnosti zvolenia si nového právneho zástupcu, keďže pôvodný právny zástupca bol do 25.6.2020 na služobnej ceste v Bratislave, o čom sa dozvedel z emailu dňa 26.6.2020, teda nemohol žalovanému odovzdať spisový materiál. Uviedol, že akonáhle sa dozvedel o uvedenej skutočnosti, túto oznámil súdu prvej inštancie a žiadal o odročenie pojednávania.

10. Vo vzťahu k uvedenej námietke žalovaného odvolací súd uvádza, že porušenie práva na spravodlivý súdny proces môže spočívať v porušení práva strany sporu na prístup k súdu, práva na súd zriadený zákonom, práva na nezávislý a nestranný súd, práva na zákonného sudcu, práva na prejednanie sporu v primeranej lehote, práva na riadne poučenie o procesných právach a povinnostiach, práva na vypočutie, práva na riadne odôvodnenie rozhodnutia, resp. ďalších práv jednotlivých strán sporu, ktoré im vyplývajú zo zákona. Porušenie ktoréhokoľvek z čiastkových práv strany sporu predstavuje pochybenie súdu, pričom na naplnenie predmetného odvolacieho dôvodu sa vyžaduje porušenie práva strany v takej intenzite, ktorá odôvodní záver o tom, že celé konanie sa javí ako nespravodlivé. V predmetnom prípade žalovaný namieta porušenie práva na riadne konanie pred súdom, keďže súd prvej inštancie nevyhovel jeho žiadosti o odročenie pojednávania, čím nerespektoval jeho právo na právne zastúpenie. Vo vzťahu k uvedenému je nevyhnutné poukázať na ustanovenie § 183 CSP, ktoré upravuje dôvody na odročenie pojednávania. Zákon vyžaduje, aby sa jednalo o dôležité dôvody, pre ktoré sa strana alebo jej zástupca nemôžu dostaviť na pojednávanie a zároveň sa vyžaduje kumulatívne splnenie aj ďalšieho predpokladu, a to tej skutočnosti, že od strán, resp. týchto zástupcov, nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

11. V prejednávanej veci uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3Obdo/11/2019 z 17.7.2017 dovolací súd zrušil rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 6.3.2018 sp.zn. 6Cob/21/2017, 6Cob/22/2017 vo výrokoch, ktorými potvrdil rozsudok Okresného súdu Poprad z 11.10.2016 č.k. 16Cb/25/2010-294 vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti a vo výroku o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania a rozhodol o nároku na náhradu trov odvolacieho konania a zároveň zrušil rozsudok Okresného súdu Poprad z 11.10.2016 č.k. 16Cb/25/2010-294 vo výrokoch, ktorými žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a rozhodol o nároku na náhradu trov prvoinštančného konania. Vec v rozsahu zrušenia vrátil Okresnému súdu Poprad na ďalšie konanie. Po vrátení veci súdu prvej inštancie dňa 7.10.2019 tento zapísal predmetnú vec pod sp.zn. 16Cb/30/2019. Vo veci bolo nariadené pojednávanie

na deň 3.12.2019 s tým, že predvolanie na pojednávanie bolo doručené právnomu zástupcovi žalobcu a žalovanému. Žalovaný doručil súdu dňa 25.10.2019 plnomocenstvo udelené N.. V. D., advokátovi, na zastupovanie v konaní vedenej pod sp.zn. 16Cb/30/2019. Dňa 29.10.2019 bola súdu zo strany žalovaného doručená žiadosť o odročenie pojednávania, a to do rozhodnutia o odvolaní v konaní vedenom pod sp.zn. 16Cb/29/2019. Súd prvej inštancie dňa 3.12.2019 odročil pojednávanie vo veci na termín 13.2.2020. Dňa 5.2.2020 doručil právny zástupca žalovaného žiadosť o odročenie pojednávania z dôvodu kolízie termínov pojednávania s inými termínmi pojednávania jeho klientov, na ktoré si nevedel zabezpečiť substitučné zastúpenie inými advokátmi. Vo veci bol určený nový termín pojednávania, a to na deň 31.3.2020. Predmetný termín pojednávania bol dňa 24.3.2020 zrušený z dôvodu opatrení súvisiacich s COVID-19 (č.l. 35 spisu) a nový termín bol nariadený na deň 30.6.2020, a to predvolaním zo dňa 9.6.2020, ktorý bol právnomu zástupcovi žalovaného (N.. D.Z.) doručený dňa 10.6.2020. Dňa 29.6.2020 žalovaný oznámil súdu, že dňa 22.6.2020 vypovedal plnú moc svojmu právnomu zástupcovi N.. D., ktorý mu oznámil, že mu spisový materiál vráti až dňa 6.7.2020. Na základe uvedeného požiadal o odročenie pojednávania, nakoľko podľa jeho tvrdenia sa nevedel pripraviť na pojednávanie a zároveň sa vyjadril, že si chce vo veci zvoliť nového právneho zástupcu, čo nie je možné bez spisového materiálu. V predmetnej žiadosti však neuviedol telefónne číslo ani elektronickú adresu, na ktorú ho bolo možné upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania, a taktiež súdu ani nedoložil odvolanie, resp. vypovedanie plnej moci (č.l. 38 spisu). Zo žalovaným predloženého emailu jeho predchádzajúceho právneho zástupcu N.. D. zo dňa 26.6.2020 vyplýva, že vypovedanie plnej moci žalovaným mu bolo doručené dňa 23.6.2020, pričom s jeho obsahom sa oboznámil až dňa 26.6.2020, nakoľko v čase od 22.6.2020 do 25.6.2020 bol služobne vzdialený v Bratislave. Zároveň v predmetnej správe bolo uvedené, že doklady potrebné k súdnemu konaniu mu doručí osobne do 6.7.2020, pretože sa jedná o rozsiahly spisový materiál, ktorý nechce poslať poštou.

12. Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

13. Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.

14. Podľa § 183 ods. 4 CSP, ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.

15. Odvolací súd konštatuje, že na vyhovieť žiadosti strany sporu o odročenie pojednávania sa vyžaduje dôležitý dôvod a súčasne aj naplnenie podmienky, že od strany sporu, resp. jej právneho zástupcu nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Pod pojmom dôležitý dôvod je potrebné rozumieť takú skutočnosť, ktorá je podstatná (z hľadiska možnosti uskutočniť pojednávanie), nepredvídateľná (v tom zmysle, že strana nemohla vedieť, že nastane) a ospravedlniteľná (strana urobila všetko pre to, aby sa súdom nariadené pojednávanie mohlo uskutočniť v jej prítomnosti, z objektívnych dôvodov sa jej to ale nepodarilo).

16. V prejednávacom prípade žalovaný odvolal plnú moc svojmu právnomu zástupcovi len 8 dní pred nariadeným termínom pojednávania napriek tomu, že tento ho zastupoval od 24.10.2019, pričom vo veci bolo nariadených viacero termínov pojednávania od decembra 2019 do júna 2020, ktoré boli odročované. Taktiež je potrebné poukázať na to, že o termíne pojednávania nariadenom na deň 30.6.2020 bol oboznámený od 10.6.2020. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú judikatúru a súdnu prax, ktorá nepovažuje za dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania tú skutočnosť, že žalovaný si hľadá nového právneho zástupcu a trvá na účasti právneho zástupcu na pojednávaní. (pozri uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 8Cdo/273/2019 27.11.2019)

17. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na judikát R 24/2016, v ktorom Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že ak účastník konania nepreukáže existenciu objektívnych skutočností brániacich mu zvoliť si advokáta v primeranej lehote po riadnom doručení predvolania na pojednávanie, nie je možné

akceptovať udelenie plnej moci advokátovi v krátkom čase pred termínom pojednávania, prípadne v deň pojednávania ako dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania a nedochádza tak k odňatiu možnosti účastníka konať pred súdom. (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 1Obdo/19/2014 z 29.7.2015)

18. Vo vzťahu k uvedenému je potrebné uviesť, že v prejednávacom prípade žalovaný požiadal o odročenie pojednávania až dňa 29.6.2020, t.j. deň pred termínom pojednávania, napriek tomu, že plnú moc vypovedal svojmu právnomu zástupcovi už k 22.6.2020. Žalovanému muselo byť zrejmé, že odo dňa vypovedania plnej moci a oznámenia tejto skutočnosti súdu, už vystupuje v konaní bez právneho zastúpenia a ak mal záujem o využitie svojho práva na právne zastúpenie, mal si zistiť podmienky, za akých iní zástupcovia prevezmú zastupovanie v jeho veci, inak musel počítat s tým, že do zvolenia si nového zástupcu je povinný konať pred súdom sám a na predvolanie je povinný sa dostaviť, v opačnom prípade nemôže uplatňovať svoje procesné práva, na ktoré by mal právo počas prejednávania veci na pojednávaní (napr. právo na vyjadrenie sa k tvrdeniam protistrany, právo navrhnúť dôkazy a iné.) Ako bolo vyššie uvedené žiadosť o odročenie pojednávania z dôvodu, že strana v konaní si zháňa nového právneho zástupcu, nakoľko právne zastúpenie predchádzajúcemu právnomu zástupcovi vypovedala v krátkom čase pred nariadeným termínom pojednávania, nemožno vyhodnotiť ako dôležitý dôvod na odročenie pojednávania.

19. V tejto súvislosti taktiež je nevyhnutné uviesť, že súd prvej inštancie neporušil právo na spravodlivý súdny proces, ak žalovanému neoznámil, že jeho žiadosti na odročenie pojednávania nevyhovel, nakoľko žalovaný vo svojej žiadosti zo dňa 29.6.2020 neuviedol ani telefónne číslo ani emailový kontakt, na ktorý by mu mohol dať súd prvej inštancie vedieť, ako rozhodol o jeho žiadosti. Práve žalovaný svojim postupom porušil povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 183 ods. 4 druhá veta CSP, čím znemožnil súdu postupovať podľa zákona a oznámiť mu rozhodnutie podľa § 194 ods. 1 CSP. Zo spisového materiálu vyplýva, že súd o žiadosti žalovaného rozhodoval, nakoľko žalobcovi, ktorého emailovú adresu mal k dispozícii, rozhodnutie o žiadosti žalovaného o odročenie pojednávania oznámil.

20. Čo sa týka namietaného nedostatočne zisteného skutkového stavu a nesprávneho právneho posúdenia veci, odvolací súd poukazuje na to, že rozsudkom Okresného súdu Poprad č.k. 16Cb/258/2010-294 z 11.10.2016 bola právoplatne uložená žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 9.616,52 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 7.891,02 eur od 16.12.2009 do zaplattenia a zo sumy 1.725,50 eur od 2.4.2010 do zaplattenia a zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- eur, a to na tom skutkovom základe, že medzi zmluvnými stranami došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo, predmetom ktorej bola dodávka a montáž automatických dverí TORMAX, pričom bolo preukázané, že zo strany žalobcu došlo k odovzdaniu diela dňa 30.11.2009 a žalovaným vytýkané vady diela boli odstránené dňa 18.12.2009, na základe čoho žalobca fakturoval sumu 7.891,02 eur ako zostávajúcu časť ceny diela, ktorá mala byť zaplattená do 15.12.2009. Žalovaným namietané oneskorené namontovanie dverí súd vyhodnotil tak, že žalovaný nepreukázal, že by si voči žalobcovi v súvislosti s takýmto oneskorením uplatnil nejaké nároky, teda s montážou súhlasil a oneskorené dodanie nevytkol ani pri odovzdaní a prevzatí diela. Čo sa týka nákladov spojených s odstránením časti pôvodného podhľadu, súd prvej inštancie vyhodnotil, že uvedená vada nebola v odovzdávacom protokole žalovaným uvedená, a taktiež ani v liste zo dňa 17.3.2010, kde je zmienka o podhľade vstupného prístrešku, si žalovaný neuplatnil nárok na náhradu škody. Súd prvej inštancie taktiež uviedol, že v konaní nebolo preukázané, že by k reklamácií, či k oznámeniu väd žalobcovi došlo tak, ako to vyžadujú VOP žalobcu, resp. Obchodný zákonník, z čoho vyvodil záver, že zo strany žalovaného nedošlo k uplatneniu si práv ako objednávateľa z väd diela. Okrem doplatku ceny za dielo vo výške 7.891,02 eur súd zaviazal žalovaného aj na úhradu faktúry vo výške 1.725,50 eur za práce, ktoré žalobca vykonal pri demontáži pôvodných vchodových dverí, príprave a zváraní novej podpernej konštrukcie, tak ako to bolo uvedené v montážnom denníku, pričom uvedené práce neboli zahrnuté v cenovej ponuke a ktoré bolo potrebné v súvislosti s osadením nových automatických dverí vykonať. Vo vzťahu k zmluvnej pokute súd prvej inštancie využil moderačné právo podľa § 301 Obchodného zákonníka, nakoľko mal za to, že celková výška zmluvnej pokuty za obdobie od 16.12.2009 a od 2.4.2010 do rozhodnutia súdu by predstavovala skoro 60.000,- eur, čo v celkovom vyčíslení jej výšky do dňa zaplattenia nepovažoval za primerané, preto zmluvnú pokutu znížil na sumu 5.000,- eur.

21. Odvolací súd v rozsudku č.k.6Cob/21/2017, 6Cob/22/2017-413 konštatoval dostatočne zistený skutkový stav v rozsahu potrebnom na zistenie rozhodujúcich skutočností a zároveň aj správne právne posúdenie. Taktiež uviedol, že ak nebola v konaní hodnoverným spôsobom preukázaná existencia väd

diela v čase jeho prevzatia, pre ktoré by bolo možné konštatovať, že dielo nebolo riadne vykonané a ktoré by súčasne objednávateľa zbavovali povinnosti zaplatiť dohodnutú cenu diela, nárok na cenu diela vznikol vykonaním diela, keďže si strany sporu inú splatnosť ceny diela nedojednali. Odvolací súd taktiež konštatoval, že na vznik nároku na vyplatenie ceny diela nemá vplyv prípadný výskyt väd diela v záručnej lehote, pričom v konaní nebolo preukázané kvalifikované uplatnenie nárokov z väd diela, preto bola obrana žalovaného vyhodnotená ako neúčinná.

22. Dovolací súd uznesením sp.zn. 3Obdo/11/2019 zrušil vyššie uvedené rozhodnutia len vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti (v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty nad 5.000,- eur) a výroku o trovách konania, pričom v bode 10 predmetného rozhodnutia konštatoval, že zo skutkového stavu ustáleného súdmi nižšej inštancie vyplýva, že medzi stranami sporu bola platne uzatvorená dohoda o zmluvnej pokute, ktorá bola dojednaná v prospech žalobcu pre prípad omeškania žalovaného ako objednávateľa s úhradou ceny diela, a to vo výške 25,- eur za každý deň omeškania po márnom uplynutí doby splatnosti príslušného daňového dokladu vystaveného žalobcom pri zhotovovaní diela. Následne sa dovolací súd zaoberal len žalobcom nastolenou právnou otázkou, a to, či pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu je rozhodujúca výška zmluvnej pokuty v čase jej dojednania, resp. v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo je potrebné vychádzať z výšky zmluvnej pokuty, ktorá sa navýšila v dôsledku dlhodobého omeškania druhej zmluvnej strany, pričom dospel k záveru, že pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou, pričom ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie, ktorej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zabezpečenej povinnosti dlžníkom a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty za určené časové obdobie. Dovolací súd v bode 18 konštatoval, že konajúce súdy nesprávne vyhodnotili neprimeranosť zmluvnej pokuty ex post vzhľadom na celkovú výšku zmluvnej pokuty, na ktorú vznikol žalobcovi nárok ku dňu ich rozhodovania. V rozhodovanej veci bolo potrebné nahliadať na zmluvnú pokutu a jej výšku vzhľadom na stav, ktorý existoval v čase porušenia zabezpečenej povinnosti žalovaným. Dovolací súd vyčítal súdom nižšej inštancie, že vo svojich rozhodnutiach nezohľadnili tú skutočnosť, že celková výška zmluvnej pokuty, ktorú v čase svojho rozhodovania vyhodnotili ako neprimerane vysokú, bola zapríčinená dĺžkou súdneho sporu, ako aj tým, že žalovaný ani po viac ako 8 rokoch nespĺnil svoju zmluvnú povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. Dovolací súd vyslovil, že celková výška zmluvnej pokuty bola závislá od okolností, ktoré neovplyvnil žalobca. Taktiež uviedol, že súdy sa nezaoberali tým, aká bola povaha a význam zabezpečovanej povinnosti. Záverom dodal, že za neprimerane vysokú nebola vyhodnotená zmluvná pokuta vo výške 1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, ani zmluvná pokuta vo výške 0,67 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a ani zmluvná pokuta vo výške 0,23 % denne. Zároveň dovolací súd zrušil výrok o trovách konania ako závislé výroky vo vzťahu k zrušenému výroku vo veci samej.

23. Zdôrazniť treba, že v zmysle ustanovenia § 455 CSP boli v nasledujúcom konaní súd prvej inštancie i odvolací súd viazaní právnym názorom dovolacieho súdu. Z iniciatívy procesných strán v konaní po rozhodnutí dovolacieho súdu neboli produkované také prostriedky procesného útoku alebo procesnej obrany, ktoré by odôvodňovali zmenu predtým prijatých skutkových záverov a v tej súvislosti i odklon od právneho názoru dovolacieho súdu.

24. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že v konaní vedenom Okresným súdom Poprad pod sp.zn. 16Cb/258/2010 bol ustálený skutkový stav, čo sa týka platného dojednania zmluvnej pokuty vo výške 25,- eur za každý deň omeškania po márnom uplynutí doby splatnosti príslušného daňového dokladu vystaveného žalobcom pri zhotovovaní diela. Žalovaný v odvolaní namietal, že súd neposúdil nárok žalobcu na zmluvnú pokutu v korelácii s otázkou dobrých mravov, nakoľko mal za to, že je nespravodlivé, aby žalobcovi vznikol nárok na zmluvnú pokutu, ak tento dodal dielo oneskorene a vadne. V súvislosti s uvedenou námietkou odvolací súd uvádza, že v konaní, ktoré bolo právoplatne ukončené a ktorým bol žalovaný zaviazaný zaplatiť doplatok za cenu diela bolo preukázané, že žalobca tovar dodal včas, nakoľko žalovaný nenamietal oneskorené dodanie diela a v súvislosti s ním si ani neuplatnil žiadne nároky a zároveň, že dielo bolo dodané riadne, nakoľko žalovaným vytýkané vady boli odstránené dňa 18.12.2009 a následne žalovaný žiadne iné vady diela voči žalobcovi riadne neuplatnil a v súvislosti s tým neuplatnil ani žiadne nároky z väd diela voči žalobcovi. Poukazujúc na uvedené, za situácie, ak bolo súdmi ustálené, že došlo k riadnemu a včasnému dodaniu tovaru, námietka žalovaného týkajúca sa dobrých mravov je nedôvodná, nakoľko tvrdenia žalovaného neboli v konaní preukázané. V tejto

súvislosti je nevyhnutné uviesť, že s kvalitou dodávky tovaru, ktorú žalovaný namieta v odvolaní sa vysporiadal súd prvej inštancie v rozhodnutí sp.zn. 16Cb/258/2010 zo dňa v bodoch 10 až 12, pričom jednoznačne ustálil skutkový stav tak, že došlo k riadnemu a včasnému dodaniu tovaru, preto v konaní vedenom pod sp.zn. 16Cb/30/2019 už súd prvej inštancie uvedenú otázku riešiť nemohol, nakoľko táto už bola právoplatne vyriešená v predchádzajúcom konaní a na jej základe bol žalobcovi priznaný nárok na vyplatenie ním žalovaných súm. Z ustanovenia § 226, § 228 ods. 1 CSP vyplýva záväznosť právoplatného výroku rozsudku pre sporové strany aj s tým, že to, čo bolo právoplatne rozsúdené, nie je možné opätovne posudzovať a vyhodnocovať (§ 230 CSP).

25. Odvolací súd dáva do pozornosti, že úlohou súdu prvej inštancie po vrátení veci v rozsahu zrušenia, bolo iba vysporiadanie s primeranosťou dohodnutej zmluvnej pokuty, pričom viazaný vysloveným právnym záverom dovolacieho súdu bol súd prvej inštancie povinný opätovne posúdiť výšku zmluvnej pokuty s prihliadnutím na jej výšku v čase porušenia zmluvnej povinnosti ako aj s prihliadnutím na povahu a význam zabezpečovanej povinnosti. Súd prvej inštancie sa vyčerpávajúcym spôsobom v bode 13 napadnutého rozhodnutia vysporiadal s tým, prečo považuje zmluvnú pokutu vo výške 25,- eur za každý deň omeškania po márnom uplynutí doby splatnosti príslušného daňového dokladu vystaveného žalobcom pri zhotovovaní diela za primeranú a to s poukazom na skutočnosť, že zmluvná pokuta zabezpečovala hlavnú povinnosť zmluvného vzťahu (zaplatiť cenu za dodanie diela vo výške 24.650,42 eur), ktorej hodnota nebola zanedbateľná, pričom k neuhradeniu žalovanej časti ceny diela došlo v čase hospodárskej krízy, čo vzhľadom na výšku neuhradenej sumy mohlo mať zásadný vplyv aj na podnikanie žalobcu. Čo sa týka dĺžky trvania súdneho sporu, odvolací súd po preskúmaní spisového materiálu sa stotožnil s konštatovaním súdu prvej inštancie, že súdne konanie trvalo 8 rokov aj pre pasivitu zo strany žalovaného a z dôvodu zmeny jeho právnej argumentácie a zmeny jeho procesnej obrany. Taktiež zo strany žalovaného nebolo preukázané, že by vykonal akýkoľvek úkon smerujúci k dohode medzi stranami sporu, resp. k úhrade fakturovanej ceny za dielo, ktorej výška bola dohodnutá pred samotným zhotovením diela a ktorá bola žalovanému zrejmalá. Z uvedeného je zjavné, že celková výška zmluvnej pokuty bola spôsobená zavinením žalovaného, ktorý nesplnil svoju zmluvnú povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou po dobu takmer 9 rokov. Čo sa týka namietanej výšky zmluvnej pokuty za jeden deň omeškania, keďže žalovaný mal za to, že súdom aplikované ustanovenie VOP je možné použiť iba za predpokladu, ak by sa žalobca domáhal žalobou zaplatenia sumy nad 16.000,- eur, k uvedenému odvolací súd uvádza, že zmluvná pokuta ako bola dojedaná medzi zmluvnými stranami zabezpečuje zaplatenie celej ceny za dodanie tovaru bez ohľadu na skutočnosť, v koľkých faktúrach bude cena za dielo vyúčtovaná. Cena za dielo bola aj v prejednávanom prípade nad 16.000,- eur. Z uvedeného zmluvného ustanovenia nevyplýva, že by čiastočná úhrada ceny za dielo mala vplyv na stanovenie výšky zmluvnej pokuty, ak táto zabezpečovala zaplatenie celej ceny diela. Na základe uvedených skutočností súd prvej inštancie dospel k správne právnemu záveru, že zmluvná pokuta dohodnutá vo VOP žalobcu nie je neprimeraná a nemožno ju považovať za rozpornú so zásadami poctivého obchodného styku. Pri kalkulácii 16 dní omeškania v roku 2009 po 365 dní v rokoch 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, po 366 dní v rokoch 2012 a 2016 a 209 dní z roku 2019 (do 28.7.2019) správne súd dospel k sume zmluvnej pokuty celkom 87.800,- eur, z ktorej odpočítal už prisúdených 5.000,- eur a pri viazanosti žalobným návrhom (upraveným so súhlasom súdu uznesením č.k. 16Cb/258/2010-127 z 12.10.2011) súd prvej inštancie správne ustálil nárok na sumu 82.775,- eur.

26. Na základe vyššie uvedeného odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny postupom podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil. Čo sa týka výroku o náhrade trov konania, ktorým priznal žalobcovi nárok na náhradu 100 % účelne vynaložených trov konania voči žalovanému, a to jednak prvoinštančných, tak aj trov odvolacieho a dovolacieho konania, odvolací súd potvrdzuje ako vecne správny aj predmetný výrok, nakoľko žalobca bol v plnom rozsahu ním uplatnenej žalovanej sumy úspešný, preto súd prvej inštancie postupoval v súlade so zákonom ak o nároku na náhradu trov konania rozhodol podľa § 255 ods. 1 CSP.

27. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 396 ods. 1 CSP a § 255 ods. 1 CSP, podľa ktorého žalobca ako sporová strana, ktorá mala v odvolacom konaní plný úspech, má nárok na náhradu trov odvolacieho konania proti žalovanému, ktorý v odvolacom konaní úspech nemal.

28. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 393 ods. 2 posledná veta CSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody).